

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4166/2547

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายคำพูน บัวแดง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคแรก, มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 277 วรรคสอง

ตามพฤติการณ์จำเลยนับแต่จูงผู้เสียหายไปที่ที่นอน ถอดกางเกงผู้เสียหายออก และใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายเจ็บแต่ร้องไม่ออกเพราะจำเลยใช้มือบีบคอไว้ ซึ่งจำเลยทำอยู่นาน ผู้เสียหายเจ็บจนกระทั่งมีน้ำสีขาวออกมาจากอวัยวะเพศของจำเลย อีกทั้งปฏิกิริยาเช่นนี้ของจำเลยเห็นได้ชัดเจนว่า จำเลยเจตนาชำเราผู้เสียหาย และได้ลงมือกระทำชำเราแล้ว แต่ที่การกระทำไม่บรรลุผลเป็นเพราะอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 8 ปี เป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนลงลำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย

การกระทำที่ไม่สามารถบรรลุได้อย่างแน่แท้ตาม ป.อ. มาตรา 81 ต้องเป็นกรณีเกี่ยวกับปัจจัยหรือวัตถุซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถจะกระทำให้บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เช่นหญิงไม่มีช่องคลอดผิดปกติมาแต่กำเนิด ซึ่งอย่างไรๆ อวัยวะเพศชายก็ไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงดังกล่าวได้ แต่สำหรับในกรณีของจำเลยที่ไม่สามารถจะสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายมิได้เกิดจากความผิดปกติที่ช่องคลอดของผู้เสียหาย แต่เป็นเพราะอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็กตามธรรมชาติในวัยเด็กเล็กที่มีอายุเพียง 8 ปี การกระทำ

ทำของจำเลยจึงไม่ใช่กรณีที่ปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถบรรลุผลได้อย่าง
แน่แท้ตามความหมายในมาตรา 81

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 จำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุในห้อง ผู้เสียหายนำเสื้อผ้าที่ซักกรีดเสร็จแล้วไปส่งที่ห้องของ
จำเลย วันรุ่งขึ้นผู้เสียหายไปโรงเรียนแล้วมีอาการผิดปกติ สอบถามแล้วผู้เสียหาย
เล่าให้ครูและมารดาฟังว่า เมื่อวานนี้ ที่มารดาใช้ให้ผู้เสียหายไปส่งเสื้อผ้าที่ซักกรีดแล้ว
ให้จำเลยที่ห้องของจำเลย จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม
ปัญหาว่าจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายเป็นเด็ก
หญิงอายุเพียง 8 ปี เพิ่งเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 สภาพจิตใจและร่างกายยังเป็นเด็ก
ไร้เดียงสา หากผู้เสียหายมิได้ถูกจำเลยกระทำจริงตามฟ้อง แต่เกิดจากการเสียมสอน

ของผู้ใหญ่ให้กล่าวเท็จแล้ว เชื่อว่าด้วยวุฒิภาวะเช่นผู้เสียหายไม่อาจจะรอดพ้นจากการจับพิรุธของครู พนักงานสอบสวนและฝ่ายจำเลยได้ ซึ่งนายสมาน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนที่ผู้เสียหายเล่าเรียนอยู่เบิกความว่า ในวันนั้นผู้เสียหายได้เล่าว่าเมื่อวานถูกคนที่มารดาให้เอาผ้าไปส่งกระทำชำเรา พันตำรวจตรีเฉลิมเกียรติ รุ่งมณี พนักงานสอบสวนเบิกความว่า พยานได้สอบปากคำผู้เสียหายในวันแจ้งความ ผู้เสียหายเป็นคนให้การเอง มารดาเพียงแต่นั่งฟัง เมื่อพิเคราะห์คำให้การในชั้นสอบสวนที่ผู้เสียหายให้การว่า "พอหนูเอาเสื้อผ้าให้ น้ำผู้ชายได้จับหนูบีบคอไม่ให้ร้องแล้วจับหนูถอดกางเกง จับนอนลงที่ที่นอนแล้วเอาไ้จู้ของน้ำผู้ชายมาดันที่จิมหนู หนูเจ็บแต่ร้องไม่ออกเพราะถูกบีบคออยู่ น้ำผู้ชายดันไม่นานก็มีน้ำเหนียวๆ ออกมาเลอะที่จิมหนู หลังจากนั้นก็ปล่อยให้หนูกลับได้และขู่ว่าไม่ให้บอกใคร มิฉะนั้นจะถูกฆ่า" "หนูไม่ได้เล่าให้ใครฟัง รุ่งเข้าหนูไปโรงเรียนมีครูถามว่าหนูเป็นอะไร เพราะหนูกำลังไม่สบาย หนูจึงเล่าให้ครูฟัง" "เวลาหนูอาบน้ำ หนูแสบที่จิม มีเลือดออกด้วย" กับที่ผู้เสียหายเบิกความต่อศาลมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งวิสัยเด็กในวัยนี้ยังไร้เดียงสาในเรื่องเพศจะไม่สามารถจดจำและลำดับเรื่องราวกระทำชำเราได้สอดคล้องกับที่เคยให้การไว้เมื่อเกือบ 2 ปีมาแล้วได้ หากมิใช่มีเหตุการณ์อันน่าตระหนกตกใจอย่างยิ่งเกิดแก่ตนและได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศด้วย จึงน่าเชื่อว่า ผู้เสียหายเบิกความไปตามความเป็นจริง จำเลยมีแต่คำเบิกความลอยๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนว่านางลาวันย์ปรักปรำจำเลยโดยเลี่ยมสอนผู้เสียหายให้กล่าวหาจำเลย ทั้งพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องน่าอับอายและสะเทือนใจของคนในครอบครัว ซึ่งปรากฏว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวผู้เสียหายต้องย้ายที่อยู่ ต้องออกจากงานอาชีพ ต้องย้ายโรงเรียนและได้รับความเดือดร้อนทุกคน จึงไม่น่าหนักใจให้รับฟังว่าจำเลยถูกปรักปรำ ส่วนที่จำเลยอ้างฐานที่อยู่ว่าจำเลยมิได้อยู่ในห้องพัก โดยมีนายสมานเบิกความว่า พยานเห็นจำเลยนั่งดื่มสุรากับพวกของจำเลยที่สโมสรตั้งแต่วเวลา 18 นาฬิกา พยานอยู่ช่วยภริยาชายของที่สโมสรจนเวลา 20 นาฬิกา และมีนายชูชาติมาเบิกความว่า พยานเล่น

สนุกเกอร์กับจำเลยตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา จนถึง 23 นาฬิกา จึงเลิกเล่น เห็นว่า จำเลยถูกจับหลังเกิดเหตุเพียง 1 วัน พยานบุคคลที่อยู่กับจำเลยขณะเกิดเหตุเช่น นายสมาน นายชูชาติ ย่อมจำได้และสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ให้แก่จำเลย แต่ จำเลยก็มีได้ให้การถึงรายละเอียดพร้อมอ้างพยานบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน ที่นายชานนท์พยานจำเลยเบิกความว่า ขณะที่ผู้เสียหายมาส่งเสื้อผ้าให้ จำเลยนั้น พยานคุยอยู่กับนายประธานและเพื่อนที่ระเบียบห้องพัก จำเลยไม่ได้อยู่ในห้อง พยานเห็นผู้เสียหายโยนผ้าเข้าไปในห้องของจำเลยแล้วกลับไป ต่อมาผู้เสียหายกลับมาอีกพร้อมด้วยเสื้อแล้วโยนเสื้อเข้าไปในห้องของจำเลยอีกแล้วกลับไปแต่นายประธานเบิกความว่าผู้เสียหายมาส่งผ้าให้จำเลยแล้วปรากฏว่าผ้าไม่ใช่ของจำเลย ผู้เสียหายจึงนำเสื้อผ้างกลับไป ประมาณ 5 นาที ผู้เสียหายกลับมาส่งให้จำเลยใหม่อีก ซึ่งขณะนั้นจำเลยไม่ได้อยู่ในห้องแล้ว พยานปากนี้แสดงว่าตอนแรกจำเลยยังอยู่ในห้องพัก และพบผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงทราบดีว่าผ้าไม่ใช่ของจำเลย พยานคู่สองปากนี้เบิกความแตกต่างขัดแย้งกันเอง ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยซึ่งเพียงแต่เอาอวัยวะเพศของตนเองถูไถบริเวณภายนอกอวัยวะเพศของผู้เสียหาย มิได้มีเจตนาสอดใส่อวัยวะเพศของตนเองเข้าไปแต่อย่างใด จึงเป็นเพียงความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปีเท่านั้น เห็นว่า ตามพฤติการณ์จำเลยนับแต่จูงผู้เสียหายไปที่ที่นอน ถอดกางเกงผู้เสียหายออก และใช้อวัยวะเพศของจำเลยขัดใส่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายเจ็บแต่ร้องไม่ออก เพราะจำเลยใช้มือบีบคอไว้ ซึ่งจำเลยทำอยู่นานผู้เสียหายเจ็บจนกระทั่งมีน้ำสีขาวออกมาจากอวัยวะเพศของจำเลย อากัปกริยาเช่นนี้ของจำเลยเห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยเจตนาชำเราผู้เสียหาย และได้ลงมือกระทำชำเราแล้วแต่ที่การกระทำไม่บรรลุผลเป็นเพราะอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 8 ปี เป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนลงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย หาใช่

เจตนาเพียงกระทำอาจารย์ไม่ มีปัญหาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่า การพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เนื่องจากอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็ก แม้แต่เครื่องมือแพทย์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอวัยวะเพศของจำเลยก็สอดใส่เข้าไปไม่ได้นั้น เห็นว่า การกระทำที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือวัตถุซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถจะกระทำให้บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เช่นหญิงไม่มีช่องคลอด ผิดปกติมาแต่กำเนิด ซึ่งอย่างไรๆ อวัยวะเพศชายก็ไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของดังกล่าวได้ แต่สำหรับในกรณีของจำเลยที่ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายมิได้เกิดจากความผิดปกติที่ช่องคลอดของผู้เสียหาย แต่เป็นเพราะอวัยวะเพศของผู้เสียหายมีขนาดเล็กตามธรรมชาติในวัยเด็กเล็กที่มีอายุเพียง 8 ปี การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่กรณีที่ปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามความหมายในมาตรา 81 ส่วนสมควรจะลงโทษสถานเบาแก่จำเลยหรือไม่นั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยขัดต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมิได้สำนึกในความผิด ที่ศาลล่างกำหนดโทษมานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุผลโทษให้แก่จำเลย ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชุตีมา จงสงวน-ปัญญา ถนอมรอด-วรนาถ ภูมิถาวร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ